REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO,

lette le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del **5 giugno 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 732** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2022**, vertente

T R A

Parte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CIRILLI

RICORRENTE

E

Controparte_1

CONVENUTO CONTUMACE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 11 aprile 2022, *Parte_1* ha proposto opposizione all'esecuzione promossa da *Controparte_1* con pignoramento presso terzi effettuato in data 19 ottobre 2021 esponendo che: le parti avevano stipulato transazione giudiziale resa nella vertenza celebratasi davanti a questo Tribunale di cui al r.n. n. 434/2020, che con precetto del 9 settembre 2021 il lavoratore aveva intimato il pagamento di euro 2.000,00 per residuo debito oltre spese di precetto, per un totale di euro 2.306,32, che la società aveva provveduto al versamento delle somme dovute in data 30 settembre 2021, che, malgrado ciò, il lavoratore aveva proceduto al pignoramento mobiliare presso terzi in data 19 ottobre 2021. La società opponente, deducendo che il pagamento del credito era avvenuto anteriormente al pignoramento, ha chiesto l'annullamento dell'esecuzione, la liberazione delle somme pignorate e la condanna alle spese, da distrarsi.

1.1. Regolarmente citato, il lavoratore non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.

3. L'opposto ha iniziato l'esecuzione forzata attraverso atto di pignoramento mobiliare notificato alla Banca di credito cooperativo di Roma in data 19 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 11) a seguito di atto di precetto notificato in data 9 settembre 2021 in virtù di verbale di conciliazione sottoscritto il 29 marzo 2021.

4. Rilevato che, come dedotto da parte opponente, il credito è stato pagato in data 30 settembre 2021 (cfr. doc. n. 12), l'opposizione è fondata, non sussistendo al momento della notifica del pignoramento il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, con conseguente invalidità degli atti esecutivi già intrapresi.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022 Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).

Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *[...] Parte_1*, così provvede:

1. - annulla il pignoramento presso terzi e per l'effetto dispone la liberazione delle somme pignorate;

2. - condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.183,93, di cui €1.029,50 a titolo di compensi ed €154,43 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi.

Civitavecchia, 1 luglio 2024

IL GIUDICE
Elisa Bertillo